



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 216 del 24/08/2026

OGGETTO: Approvazione Piano Attuativo Unitario ad iniziativa privata denominato "P.A.U. Raso Teresa" finalizzato alla realizzazione di capannone adibito a deposito e usi direzionali, proposto da Raso Teresa, proprietaria, ai sensi dell'art. 30 L.R. n. 19/2002.

L'anno duemilaventisei, addì ventiquattro, del mese di Agosto alle ore 09:45, si è riunita presso la relativa sede, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Il Sindaco MURONE MARIO.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
Il Sindaco	MURONE MARIO	Si
L'Assessore	CARDAMONE MICHELANGELO	Si
L'Assessore	AMICARELLI DONATELLA	Si
L'Assessore	GIANTURCO GENNARO	Si
L'Assessore	NARDO MARIA	No
L'Assessore	PARADISO TRANQUILLO	Si
L'Assessore	PIRELLI SALVATORE	Si
L'Assessore	SPINELLI ANNALISA	Si

Presenti n° 7 Assenti n° 1

Partecipa Il Vice Segretario Avv. BELVEDERE ALESSANDRA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza Il Sindaco MURONE MARIO, il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Il Sindaco/L'Assessore delegato,

Richiamati:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- lo Statuto Comunale, in particolare l'art. 41;
- il Regolamento Comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la relazione istruttoria e la relazione istruttoria integrativa redatte dall'ufficio comunale competente;

**PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
L'ADOZIONE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE**

Premesso che:

- il Piano Strutturale Comunale (P.S.C.), strumento urbanistico di disciplina del territorio, e' stato approvato in data 3 ottobre 2023 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33, efficace dal 18 Dicembre 2023 come da pubblicazione sul BURC n. 273 del 18 Dicembre 2023;
- in accordo con le destinazioni territoriali di detto strumento urbanistico comunale, in data 03/01/2025 (prot. com. n. 977 del 07/01/2025), la sig.ra Raso Teresa, in qualita' di proprietaria dei terreni interessati, presenta sulla piattaforma telematica CalabriaSUE, al codice univoco n. 6821, proposta di *"Piano Urbanistico Attuativo ad iniziativa privata per la realizzazione di un capannone adibito in parte a deposito ed in parte a commerciale, su terreno identificato al n.c.t. al foglio di mappa 12 p.lla 774 - 775 del Comune di Lamezia Terme"*;
- l'area in questione e' identificata al Catasto Terreni alla sezione di Sant' Eufemia Lamezia, foglio di mappa n. 12, particelle nn. 774 e 775 ed ha la qualificazione urbanistica di "Zona a prevalente destinazione produttiva" (art. 66, R.E.U. del P.S.C.) nell'ambito del "Territorio urbanizzato" (Capo 15, R.E.U. del P.S.C.);
- sulla proposta di P.A.U. in oggetto questo ufficio ha redatto relazione istruttoria, in data 30/05/2025, che ha rilevato l'ammissibilita' della proposta in quanto conforme al P.S.C. e ne ha subordinato l'approvazione alla redazione di uno schema di convenzione ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 765/1967 e al rilascio con esito positivo di pareri e autorizzazioni diverse (autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs n. 42/2004, parere ex art. 13 della Legge n. 64/1974, parere ente gestore reti idrica e fognaria, pareri uffici comunali competenti per Settore Tecnico e Settore Servizi Manutentivi, osservazioni urbanistiche Regione Calabria);
- in seguito, con determinazione dirigenziale n. 60 del 22/01/2026, si e' preso atto della chiusura positiva della conferenza di servizi ex art. 7 del D.P.R. n. 160/2010 e art.14 bis della Legge 241/90 indetta sulla proposta di P.A.U.;
- la stessa proposta ha infine ottenuto, in data 13/03/2026, parere geomorfologico favorevole con prescrizioni, ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento Regionale n. 1 del 04/01/2021, *"Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica"*, rilasciato dalla Regione Calabria, Dipartimento Infrastrutture, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/1974 e dell'art. 89 del D.P.R n. 380/2001;

Considerato che:

- successivamente, in conseguenza di un supplemento istruttorio del 06/07/2026 (relazione istruttoria integrativa) finalizzato alla redazione dello schema di convenzione da sottoporre alla Giunta Comunale, ed in particolare alla corretta qualificazione e ubicazione degli standard urbanistici, sono emersi, sul progetto presentato, alcuni elementi per i quali l'ufficio precedente ha ritenuto necessario richiedere all'interessato

l'introduzione di contenute modificazioni alla proposta relative alla corretta identificazione delle destinazioni d'uso ammissibili e delle aree standard in cessione;

- in esito alla richiesta comunale di cui al punto precedente la proposta viene modificata attraverso l'eliminazione della modesta superficie a destinazione commerciale originariamente prevista e la sostituzione di questa con usi direzionali. Da ciò deriva che la titolazione della proposta si modifichi di conseguenza in " (...) *realizzazione di un capannone adibito a deposito e usi direzionali* (..);

Considerato inoltre che:

- l'Ufficio procedente ha ritenuto, per il caso, trattandosi di un solo lotto con possibilità di allaccio diretto alle reti dei sottoservizi e di accesso diretto alla rete stradale, di non richiedere la realizzazione di opere di urbanizzazione ritenendo che l'area individuata quale "standard urbanistico" da destinare a parcheggi e verde pubblico, della quale viene prevista la cessione al Comune, potesse essere più utilmente destinata alla formazione di una risorsa patrimoniale da annettere al "Piano dei Servizi" (art. 22, R.E.U. del P.S.C.) per una successiva progettazione unitaria estesa ad una fascia ampia di suoli adiacenti alla SS 18. Ciò comporta di contro, per il proponente, il pagamento nella loro interezza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria collegati all'intervento;

Vista la proposta presentata, con le modificazioni conseguenti all'esito dell'attività istruttoria, proposta che si riassume sinteticamente di seguito:

- il P.A.U. interessa un'area complessiva di mq 6.745 (superficie territoriale). Esprime una capacità edificatoria potenziale totale di mq 2.360,75 di superficie lorda, di cui solo una parte, pari a mq 1.220,00, da utilizzare per l'intervento di realizzazione di un capannone adibito a deposito e usi direzionali. Il soggetto attuatore rinuncia alla rimanente capacità edificatoria che verrà iscritta nel "Registro comunale dei diritti edificatori" istituito con determina n. 1831/2025. L'eventuale utilizzo di tale capacità edificatoria residua sulla medesima area già impegnata dal P.A.U. costituisce variante sostanziale allo stesso piano attuativo e comporta una nuova approvazione del citato strumento urbanistico. Il P.A.U. prevede la realizzazione di un unico lotto per una superficie di mq 5.755. Le aree destinate a "standard urbanistici", per una superficie pari a mq 990, vengono individuate nella fascia immediatamente adiacente la strada statale SS18, per una profondità di circa 10 metri e una lunghezza di quasi 100 metri;

Preso atto che il P.A.U. finalizzato alla realizzazione di un capannone adibito a deposito e usi direzionali, proposto da Raso Teresa in qualità di proprietaria, a seguito:

- della prima attività istruttoria del 30/05/2025;
- della chiusura con esito positivo con prescrizioni della conferenza di servizi ex art. 7 del D.P.R. n. 160/2010 e art.14 bis della Legge 241/90 indetta sulla proposta di P.A.U. (determinazione dirigenziale n. 60 del 22/01/2026);
- del parere geomorfologico favorevole con prescrizioni, ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento Regionale n. 1 del 04/01/2021, "*Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica*", rilasciato dalla Regione Calabria, Dipartimento Infrastrutture, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/1974 e dell'art. 89 del D.P.R n. 380/2001;
- della ulteriore attività istruttoria del 06/07/2026 e della conseguente richiesta integrazione documenti e conformazione elaborati e atti;
- della trasmissione degli elaborati modificati e conformati trasmessi dall'interessato in adeguamento a quanto richiesto dall'ufficio comunale competente, depositati e registrati su piattaforma CalabriaSUE al numero di codice univoco 6.821;

può essere sottoposto alla valutazione della Giunta Comunale per la sua approvazione;

Visto inoltre lo schema di convenzione tra il Comune e il soggetto attuatore redatto ai sensi dell' art. 8 della Legge n. 765/1967 (art. 28, Legge 1150/1942);

Rilevato in merito che:

- lo schema di convenzione dovra' essere completato con le indicazioni derivanti dal frazionamento catastale da farsi e con le corrispondenti indicazioni delle aree da cedere, e corredato da apposito allegato grafico planimetrico che riporti dimensioni ed estensione dell'area in cessione, per come determinato nei documenti attinenti il P.A.U.;
- le indicazioni riportate nel piano attuativo, inerenti gli specifici usi delle aree standard, non sono da intendersi vincolanti per l'Amministrazione, che potra' individuare uno specifico servizio da attuare in conformita' urbanistica al presente P.A.U. ed al "Piano dei servizi" di cui all' art. 22 del R.E.U. del P.S.C.;

Rilevato ancora che:

- il P.A.U. proposto definisce in modo sufficientemente dettagliato gli elementi volumetrici, geometrici, e di sedime in conseguenza dei quali l'attivita' edilizia successiva potra' beneficiare del regime abilitativo semplificato di cui all'art. 23, comma 01, lettera b) del D.P.R. n. 380/2001, rendendo operante la possibilita' di ricorrere alla Segnalazione Certificata di Inizio Attivita' in alternativa al Permesso di Costruire per gli interventi compresi nel perimetro del Piano stesso;
- il P.A.U. proposto non viene sottoposto a valutazione ambientale strategica ne' a verifica di assoggettabilita' di cui al D.Lgs n. 152/2006 poiche' ricorrono le condizioni di esclusione di cui all' art. 30, comma 11-bis della L.R. n.19/2002, che ha recepito il comma 8 dell' articolo 5 del D.L. 70/2011 cosi' come modificato dalla legge di conversione n. 106/2011, in quanto il piano non comporta variante al P.S.C., strumento normativamente sovraordinato sul quale la Regione Calabria ha espresso parere motivato favorevole ai fini VAS con proprio Decreto Dirigenziale n. 8729 del 21/06/2023 pubblicato sul B.U.R.C. n. 141 del 28.06.2023;
- in base all'art. 24, comma 1, della Legge n. 47/1985 non e' soggetto ad approvazione regionale lo strumento attuativo di strumenti urbanistici generali. Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo i comuni sono solo tenuti a trasmettere alla regione copia degli strumenti attuativi, dovendosi comunque il comune esprimere con motivazioni puntuali sulle eventuali osservazioni della regione. In merito, il dipartimento competente della Regione – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualita' Urbana - ha fatto pervenire le proprie osservazioni in sede di conferenza di servizi;
- ai sensi dell' art. 30, comma 11, della L.R. n. 19/2002, il P.A.U. di iniziativa privata sostitutivo della lottizzazione, come e' per il caso in esame, conserva i contenuti ed il procedimento di cui alla normativa statale;

Riconosciuta la competenza della Giunta Comunale in merito alla approvazione di piani attuativi che siano conformi allo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell' art. 30, comma 11-ter della L.R. n.19/2002 che ha recepito la lettera b), comma 13, dell' articolo 5 del D.L. 70/2011 cosi' come modificato dalla legge di conversione n. 106/2011;

Visti:

- la Legge Urbanistica Nazionale 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Urbanistica Regionale n. 19/2002 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 18 giugno 2009, n. 69, in particolare l' art. 32;
- il Q.T.R.P. approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 134 del 01/08/2016;
- il Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) e Regolamento Edilizio Urbanistico (R.E.U.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 3 ottobre 2023, efficace dal 18 Dicembre 2023 come da pubblicazione sul BURC n. 273 del 18 Dicembre 2023;

-gli elaborati presentati in allegato all'istanza di P.A.U. in esame, modificati e conformati in adeguamento al complesso delle istruttorie svolte, depositati e registrati sulla piattaforma telematica regionale CalabriaSUE al numero di codice univoco 6.821, nella sezione "Documenti allegati";

- la determinazione dirigenziale n. 60 del 22/01/2026, di chiusura con esito positivo della conferenza di servizi ex art. 7 del D.P.R. n. 160/2010 e art.14 bis della Legge 241/90 indetta sulla proposta di P.A.U. e i pareri, condizioni e prescrizioni espressi in quella sede dagli enti coinvolti;

Visti inoltre:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm., in particolare gli artt. 50 e 48;

- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm., in particolare l'art. 4;

- lo Statuto Comunale, in particolare l'art. 41;

- il Regolamento Comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

- la deliberazione di Giunta Comunale numero 149 del 22/05/2026 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025 di approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027 e la successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 29/08/2025 di variazione al P.I.A.O. 2025-2027;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 15/04/2026 con la quale e' stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028;

- la delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 15/04/2026 con la quale e' stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028;

Dato atto che il presente provvedimento comporta riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente, quantificabili nei futuri ed eventuali oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria del bene che verranno recepiti nei successivi strumenti di programmazione, ma che lo stesso non comporta oneri diretti e immediati a carico del bilancio comunale in corso;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 49 del TUEL, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE DI DELIBERARE

attese le competenze e le attribuzioni riconosciute alla Giunta Comunale e per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. **di approvare**, ai sensi dell' art. 30 della L.R. n. 19/2002, il Piano Attuativo Unitario ad iniziativa privata denominato "P.A.U. Raso Teresa" finalizzato alla realizzazione di un capannone adibito a deposito e usi direzionali connessi, proposto da Raso Teresa in qualità di proprietaria, Codice Univoco CalabriaSUE n. 6.821;
2. **di approvare** lo schema di convenzione per l'esecuzione del piano suddetto, tra il Comune e il soggetto attuatore, redatto ai sensi dell' art. 8 della Legge n. 765/1967 (art. 28, Legge 1150/1942);
3. **di demandare** al Dirigente del Settore "Governo del territorio" gli adempimenti conseguenti relativi all'approvazione del P.A.U.;
4. **di disporre** la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio Comunale online;
5. **di dare atto** che il presente atto non comporta oneri diretti e immediati a carico del bilancio comunale in corso.

PROPONE DI DELIBERARE

di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012 e 147 bis, comma 1 del Dgs.267/2000, in ordine alla proposta n.ro 2230 del 03/08/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Attesta, per l'effetto con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarita' e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all'organo deliberante di approvare il presente provvedimento.

Parere firmato digitalmente da Il Dirigente NICOTERA PASQUALINO in data 06/08/2026.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente, del Settore Economico Finanziario, ai sensi degli art. 49, comma 1, come modificato dall' art. 3 del D.Lgs. 174/2012 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000, in ordine alla regolarità contabile della proposta n.ro 2230 del 03/08/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Parere firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 06/08/2026.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su esposta proposta di deliberazione n.ro 2230 del 03/08/2026;

Udita la relazione del proponente;

Ritenuto di doverla approvare integralmente ed in ogni sua parte;

Acquisito/i il/i parere/i favorevole/i di regolarità tecnica/contabile reso/i sulla proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale;

con votazione palese unanime favorevole

DELIBERA

di approvare integralmente ed in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra

e, con separata votazione unanime

DELIBERA

Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco
MURONE MARIO

Il Vice Segretario
Avv. BELVEDERE ALESSANDRA